

1011801-18.2022.8.26.0003

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Marcos Blank Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional III - Jabaquara

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... que a parte autora foi vítima de roubo, não tendo a requerida responsabilidade quanto ao evento danoso (o evento ocorreu fora das dependências da requerida, inexistindo dever da mesma de impedir ou coibir o fato danoso).

O problema da criminalidade é social, de responsabilidade do Poder Público, não podendo ser transferida à requerida.

Trata-se de uma excludente de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional III - Jabaquara

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Afonso Celso, nº 1065, São Paulo-SP - cep 04119-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1011801-18.2022.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1011801-18.2022.8.26.0003

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Thiago Rosa Cardoso

Requerido:

BANCO DO BRASIL S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Blank Gonçalves

Processo 1011801-18.2022.

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.

A inicial preenche os requisitos legais, partes legítimas e bem representadas, sendo o Juízo plenamente competente para decidir a matéria em questão, inexistindo necessidade de realização de prova técnica pericial.

No mérito, verifico que a parte autora foi vítima de roubo, não tendo a requerida responsabilidade quanto ao evento danoso (o evento ocorreu fora das dependências da requerida, inexistindo dever da mesma de impedir ou coibir o fato danoso).

O problema da criminalidade é social, de responsabilidade do Poder Público, não podendo ser transferida à requerida.

Trata-se de uma excludente de responsabilidade denominada força maior.

Entendo a situação pela qual passou a vítima autora, mas não vislumbro falha operacional da requerida.

A utilização de um aparelho celular furtado, com os dados da parte autora, afasta a responsabilidade da instituição financeira, porquanto o fraudador utilizou os dados legítimos, verdadeiros, para acessar as contas correntes e realizar as transações.

Entendo, assim, que as informações sigilosas do consumidor foram acessadas pelo fraudador por força das informações contidas no próprio dispositivo

(aparelho celular furtado), tratando-se, portanto, de fortuito externo, que exclui a responsabilidade do Banco.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem custas ou honorários advocatícios na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

Quanto ao preparo recursal, o mesmo, nos termos do art. 4º, incisos I e II, da Lei Estadual 11.608/2003, e do item 12 do Comunicado CG 1.530/2021, corresponderá à soma dos seguintes itens: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia - que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

Prazo recursal, 10 dias.

P.R.I. Oportunamente, ao arquivo, com as formalidades de praxe.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA